

1501735-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019867/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 22583792 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2019867 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGO PECANHA DE ABREU e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501735-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501735-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019867/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 22583792 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2019867 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN RODRIGO PECANHA DE ABREU e outros

VISTOS.

ERICLES LUIS MARQUES e SAMUEL DA SILVA XIMENDES, qualificados nos autos, estão sendo processados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 20 de janeiro de 2022, por volta das 20:00 horas, no interior do estabelecimento empresarial "Eternity Hair", localizado na Rua Santa Auta nº 289, Vila Palmeiras, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso entre eles, com o corréu RENAN RODRIGO PEÇANHA DE ABREU, em relação a quem o processo foi desmembrado, e com o adolescente Kauê Alberto de Souza Antunes,

previamente ajustados e com identidade de designios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para todos um celular da marca XIAOMI, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), um cartão de crédito e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Luana Rodrigues Marques, e um celular SAMSUNG, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Raquel Silva Callegari.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e local, facilitaram a corrupção do citado adolescente, com ele praticando o crime de roubo majorado acima descrito.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 113/114). Os réus foram citados (fls. 126 e 127) e apresentaram defesas preliminares (fls. 133/137 e 143/147).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas comuns e de defesa, sendo os réus interrogados (fls. 223/226).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 231/237). Ao seu turno, a Defesa do réu Samuel pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo para exercício da ameaça e concurso de agentes, aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade, bem como os benefícios da justiça gratuita (fls. 239/248). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo para exercício da ameaça, não cumulação das causas de aumento de pena, reconhecimento da continuidade delitiva, aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 254/272).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de ERICLES LUIS MARQUES e SAMUEL DA SILVA XIMENDES, porque praticaram os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Ericles Luis Marques negou a prática do crime. Disse que na data do crime foi trabalhar e por volta das 21:00 horas passou na casa de Selma, para avisar que a irmã dela poderia retornar ao trabalho. Como Taynan não estava, foi também até a casa dela. No dia seguinte também foi trabalhar e, enquanto fazia as entregas, encontrou o corréu Samuel e o menor Kauê. Ficou conversando com eles durante cerca de cinco minutos, quando Renan parou o carro ao lado deles e saiu. Cerca de cinco minutos depois os policiais chegaram, ingressaram na favela e depois retornaram. Assim, foram os três abordados. Samuel também estava de motocicleta, mas os policiais começaram a perguntar sobre o veículo Palio. Deste modo, foram conduzidos ao Distrito Policial para averiguação. Explicou que trabalhava realizando entregas de marmitas, havia três anos, das 11:00 às 16:00 horas, mas não era registrado, e também numa pizzaria, onde fazia trabalhos esporádicos, havia cerca de três semanas.

Também interrogado, o réu Samuel da Silva Ximendes negou a prática do crime. Disse que numa terça-feira ficou doente e no dia seguinte levou o atestado em seu trabalho. Ficou em casa nesse período e começou a melhorar na sexta-feira, então saiu de casa e levou sua esposa até a casa dela. Voltou para sua casa e depois saiu novamente, quando encontrou Kauê e o corréu Ericles. Estava de motocicleta, assim

como Ericles, que parou a motocicleta dele ao lado da sua. Começaram a fumar um cigarro de "maconha" e o corréu Renan chegou com o veículo, estacionou ali, tirou a camiseta e saiu do local. Logo em seguida chegaram os policiais, que entraram na favela e, ao saírem, viram o veículo Palio. Estavam distantes desse veículo, mas mesmo assim foram abordados e questionados sobre a chave do veículo Palio. Em seguida foram colocados na viatura e levados para o Distrito Policial. Cerca de dez minutos depois o réu Renan chegou à Delegacia, em outra viatura. Disse para Renan confessar o crime, mas ele se recusou. Primeiramente foram colocados para reconhecimento sem máscara e as vítimas não lhes reconheceram, sendo que depois de colocarem as máscaras foram rapidamente retirados da sala. O réu Renan chegou a dizer que havia comprado o veículo para praticar roubos, junto com outras duas pessoas, mas ele não foi reconhecido pela vítima. Acrescentou que trabalhava com marcenaria.

Por sua vez, a vítima Joseane Paula da Silva Callegari reconheceu o réu Samuel como um dos autores do crime. Explicou que o outro roubador usava óculos. Contou que estava atendendo uma cliente em seu salão e os roubadores entraram no local. O réu Samuel subtraiu pertences de Luana e de Raquel, enquanto o réu Ericles, que estava armado, ficou na porta. O menor ficou no meio do salão. Eles subtraíram celulares de Luana e de Raquel, mas nada do salão. Em seguida foram colocadas em uma das salas do estabelecimento e ficaram lá por cerca de quinze minutos, até que perceberam que eles haviam fugido. Um transeunte disse que havia visto os roubadores ingressando num veículo, mas a placa não foi anotada. Posteriormente foi chamada à Delegacia para realizar o reconhecimento, sendo que naquela data não teve qualquer dúvida. Havia também mais uma cliente no estabelecimento, mas não sabe o nome dela, pois era a primeira vez que a viu. Acrescentou que no momento do roubo eles estavam com máscara para covid-19.

A vítima Raquel Silva Callegari reconheceu o réu Samuel, sem dúvida, e apontou o réu Ericles como parecido com outro roubador, porém usava óculos na data dos fatos. Contou que estava no salão de sua mãe, que estava atendendo uma cliente, quando três roubadores chegaram e anunciaram o assalto. O réu Samuel foi quem subtraiu seu celular, enquanto o réu Ericles, armado, ficou na porta. Eles abordaram também a vítima Luana, subtraindo o celular dela e alguns cartões. Do salão e de sua mãe, Joseane, eles acabaram não subtraindo nada. Em seguida foram colocadas numa sala aos fundos da loja e, alguns minutos depois, saiu da loja para ver se ainda os avistava. Assim, conseguiu ver os três ingressando num veículo e acionou a polícia. Explicou que era um veículo Palio, da cor verde, e não conseguiram anotar a placa, mas a polícia conseguiu identificá-la, abordando o veículo no dia seguinte, quando foram chamadas à Delegacia. Os roubadores estavam usando máscara descartável, para Covid-19 e por isso, na Delegacia, pediram que também essas máscaras fossem colocadas para o reconhecimento. Explicou que o adolescente, no momento do reconhecimento, ainda estava com a mesma bermuda usada durante o roubo.

A vítima Luana Rodrigues Marques reconheceu os réus como autores do crime. Contou que estava no salão de beleza, quando chegaram três roubadores, dentre eles os réus. O réu Ericles apontou a arma de fogo e disse que deveriam ficar quietos, enquanto o réu Samuel pegou seu celular, de sua bolsa, bem como dinheiro e cartões. Ele subtraiu também o celular de Raquel e então mandaram que entrassem em outra sala, onde ficaram enquanto eles fugiam. Viu que eles fugiram num veículo Palio, verde, mas não chegou a ver quem o estava conduzindo. Explicou que, no momento do crime, eles estavam usando máscara para covid-19 e réu Ericles usava óculos.

Ao seu turno, o policial militar Enrique de Araújo Marciano atestou que estavam em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM o emplacamento de um veículo Palio, verde, bem como características dos indivíduos que teriam cometido um roubo na noite anterior. Assim, visualizaram o veículo e realizaram breve acompanhamento. Quando o veículo estacionou, realizaram a abordagem, sendo que ali estavam três indivíduos, os quais foram levados para a Delegacia. Um quarto indivíduo foi levado

também à Delegacia, mas por outra equipe. As vítimas foram contatadas e, no Distrito Policial, reconheceram os roubadores.

O policial militar Edson Mendes atestou que se recordava vagamente dos fatos, em razão do número de ocorrências. Recordou-se que houve a abordagem dos réus, em razão da placa do veículo que havia sido previamente informada, constatando-se que teriam praticado um roubo, em razão do reconhecimento das vítimas. No momento da abordagem desembarcaram três indivíduos do carro.

A testemunha de defesa do réu Ericles, Selma Aparecida de Abreu, disse conhecer o réu de vista, pois sua mãe mora próxima ao acusado. Presenciou a abordagem do réu, pois estava passando pelo local. O réu estava em cima de uma motocicleta, parado, então foi avisar os familiares dele.

Por sua vez, a testemunha de defesa do réu Ericles, Taynan Cristina de Abreu Xavier, disse ser amiga do réu há cerca de cinco meses, pois trabalharam juntos numa lanchonete. Soube da prisão do réu por sua irmã. No dia do roubo o réu estava junto consigo, pois ele havia levado um recado de sua empregadora, no sentido de que deveria voltar a trabalhar. Isto ocorreu por volta das 19 horas e 45 minutos e ele ia para uma pizzaria, onde ele trabalhava à noite, também fazendo entregas.

Ao seu turno, a testemunha de defesa do réu Samuel, Reginaldo Francisco da Silva disse que o acusado é namora de sua filha. Conhece o réu desde que ele nasceu e moram em ruas próximas. Não presenciou a abordagem do acusado. Pelo que sua filha lhe contou, no dia do roubo o réu estava na casa dele, junto com sua filha, que mora com ele, e com a mãe dele. Soube também que o réu, na época, estava com uma gripe forte e estava afastado do serviço.

A testemunha de defesa do réu Samuel, Simone da Silva disse que conhece o réu porque sua filha mora junto com ele. No dia do crime o acusado estava doente, na casa dele, junto com sua filha e com a mãe dele. No dia da abordagem ele chegou em sua casa, por volta de meio dia, deixou sua filha lá e saiu para a rua. Eles foram a pé.

Por fim, a testemunha de defesa do réu Samuel, João Edson Porto da Silva disse ser amigo do réu. No dia do crime a mãe do acusado lhe avisou que ele estava doente, na casa dele, e tinha um atestado de cinco a sete dias para faltar ao trabalho. Posteriormente soube, também pela mãe do réu, que ele havia sido preso.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18/22, auto de avaliação de fls. 30, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto à autoria do crime de roubo também não resta dúvida, pois embora os réus tenham negado seu cometimento, não produziram qualquer prova apta a demonstrar a versão que apresentaram para os fatos.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que receberam via COPOM a notícia da placa do veículo envolvido em crime de roubo, de modo que realizaram a abordagem e detiveram os acusados, os quais foram reconhecidos pelas vítimas no Distrito Policial.

Tais policiais não conheciam os réus anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-los, imputando-lhes falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra das vítimas, até porque, segundo o melhor

entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento. É o caso dos autos. As vítimas reconheceram os réus como autores do crime, explicando que o réu Ericles estava armado, ao passo que o acusado Samuel subtraiu os pertences das vítimas e o adolescente ficou pelo salão do estabelecimento. Na sequência foram colocadas numa sala, nos fundos, e eles fugiram num veículo Palio.

Deste modo, tem-se que, no cotejo das provas, os depoimentos das testemunhas de defesa não podem prevalecer em face das declarações firmes e harmônicas das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela abordagem, especialmente porque as testemunhas de defesa do réu Samuel são parentes dele, com evidente interesse em sua absolvição e nada presenciaram. No caso da testemunha João Edson, somente soube por terceiros o que teria acontecido.

Assim, as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo para exercício da ameaça restaram demonstradas, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos, observando-se ainda que é indiferente que o armamento utilizado não tenha sido apreendido, uma vez que o réu teve tempo suficiente para dele se livrar.

Houve concurso formal de infrações, uma vez que os réus e comparsas, mediante uma única conduta, praticaram dois delitos idênticos de roubo, atingindo patrimônios distintos.

Igualmente restaram consumados os crimes, na medida em que os acusados foram detidos após o cometimento das infrações, tendo a posse segura dos bens e valores subtraídos.

Conforme a Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”

Ainda, os delitos foram cometidos durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período, de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

No entanto, quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para sustentar decreto condenatório, já que não se demonstrou, de modo claro, que os acusados, com suas condutas, facilitaram a corrupção do menor Kauê Alberto de Souza Antunes, posto que não foi apurado se referido adolescente já vinha praticando outros atos infracionais. Diante da dúvida imposta, a absolvição quanto a este crime é medida de rigor.

Registre-se, por fim, que a regra do artigo 68, parágrafo único, deve ser interpretada nas hipóteses em que o réu incorra em mais de uma causa de aumento

prevista no mesmo inciso, e não em casos como o dos autos, no qual o réu incorreu em causas distintas de aumento de pena. Certamente não seria esse o intuito do legislador ao separar em parágrafo diverso a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, com aumento maior do que as demais, inclusive.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em relação ao réu Samuel, deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da menoridade relativa.

Já em relação ao réu Ericles, em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

O crime foi também cometido mediante emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 2/3.

Houve concurso formal de infrações, e observando que foram dois os delitos praticados, aumento a pena fixada em 1/6.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO ERICLES LUIS MARQUES, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e multa de 31 (trinta e um) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal; b) CONDENO SAMUEL DA SILVA XIMENDES, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e multa de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal; e c) ABSOLVO-OS da acusação de infração ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias dos crimes praticados.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à constatação de condições pessoais que façam

presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderão apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva dos sentenciados. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Condeno os réus ao pagamento de 100 (cem) UFESPs, cada, ao Estado, e indefiro, por consequência, o pedido de justiça gratuita formulado em favor do réu Samuel.

De acordo com a previsão constitucional, artigo 5º, inciso LXXIV, o Estado promoverá assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que se faz exclusivamente através da Defensoria Pública, ou mediante convênio de assistência judiciária celebrado entre a Procuradoria Geral do Estado e a OAB/SP, tal como disposto da Lei Complementar 80/94.

A previsão da Lei nº 1060/50, dispondo que basta mera alegação de pobreza para que a parte obtenha a assistência judiciária gratuita, é anterior ao aludido preceito constitucional, de modo que, não mais basta que qualquer um alegue ser pobre e automaticamente deixe de arcar com as custas e despesas processuais, impondo-se para a concessão do benefício prova efetiva de pobreza, o que não se faz por mera declaração.

Daí, se o réu constituiu advogado, em vez de valer-se da Defensoria Pública, como lhe faculta a Constituição Federal, presume-se que tem condições de arcar com as custas da ação penal, motivo pelo qual indefiro gratuidade.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e recomendem-se na

prisão em que se encontram.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA